

GEN - Formas de Actividad Administrativa

Documento doctrinal de estudio. Las divisiones siguientes son unidades doctrinales, no artículos de una disposición normativa. Las reglas positivas concretas deben estudiarse en sus fuentes legales reales cuando formen parte del temario.

Unidad doctrinal 1. Las formas de actividad administrativa

La actividad administrativa puede estudiarse doctrinalmente atendiendo a la finalidad perseguida y a la técnica utilizada por la Administración. Una clasificación tradicional distingue entre actividad de limitación o policía, actividad de fomento y actividad de servicio público. La clasificación no describe compartimentos absolutamente cerrados: una misma política pública puede combinar técnicas de distinta naturaleza, pero la distinción permite identificar cuál es la posición de la Administración frente a los particulares y qué instrumento predomina en cada caso.

En la actividad de limitación o policía la Administración condiciona o restringe la esfera de actuación de los particulares para proteger intereses generales. En la actividad de fomento, en cambio, trata de orientar o estimular comportamientos privados considerados útiles para el interés general sin asumir necesariamente su realización. En el servicio público, el centro de gravedad se desplaza hacia la organización o garantía de prestaciones dirigidas a satisfacer necesidades colectivas.

La diferencia entre estas formas no depende únicamente del instrumento formal empleado. Debe atenderse a la función que cumple la actuación: ordenar y controlar, incentivar, o asegurar una prestación. También es posible encontrar técnicas de inspección, autorización, ayuda económica, planificación, contratación o utilización de entes instrumentales dentro de políticas administrativas más amplias.

La evolución del Derecho administrativo ha relativizado la rigidez de la clasificación clásica. La Administración contemporánea actúa mediante regulación, supervisión, prestación, colaboración y técnicas de mercado, por lo que las categorías tradicionales funcionan sobre todo como instrumentos de comprensión sistemática. Su utilidad para el estudio consiste en reconocer la lógica jurídica dominante de cada modalidad y distinguirla de las demás.

Puntos clave

- Limitación o policía: condicionamiento o restricción para proteger intereses generales.
- Fomento: estímulo de actividades privadas consideradas de interés general.
- Servicio público: organización o garantía pública de prestaciones destinadas a necesidades colectivas.
- La clasificación es doctrinal y funcional; una misma política puede combinar varias técnicas.

Unidad doctrinal 2. Actividad de limitación o policía

La actividad de limitación o policía comprende las intervenciones mediante las cuales la Administración condiciona el ejercicio de derechos, libertades o actividades privadas con la finalidad de proteger intereses generales. Su nota característica es la incidencia sobre la esfera jurídica del particular: la Administración no pretende primordialmente prestar un servicio ni incentivar una conducta, sino ordenar, prevenir riesgos, imponer condiciones o controlar el cumplimiento de exigencias públicas.

Las técnicas de limitación presentan distinta intensidad. Pueden consistir en deberes de información, comunicaciones o declaraciones responsables, autorizaciones cuando el ordenamiento las prevea, prohibiciones, órdenes, inspecciones y otras medidas de control. La elección y utilización de estas técnicas está sometida al principio de legalidad y a las garantías que correspondan según la naturaleza de la intervención.

Desde una perspectiva doctrinal, la proporcionalidad constituye un criterio central cuando la intervención restringe la libertad de actuación. La medida debe guardar relación con el fin público perseguido y no debe imponer sacrificios innecesarios. Esta idea permite diferenciar una intervención legítimamente orientada a proteger el interés general de una restricción excesiva o desconectada de su finalidad.

La inspección y la comprobación son instrumentos característicos de control, pero no constituyen por sí mismas una categoría autónoma equivalente a la actividad de policía. Sirven para verificar hechos, condiciones o requisitos relevantes para el ejercicio de competencias administrativas. Su alcance concreto depende de la legislación sectorial y de las garantías aplicables en cada ámbito.

Puntos clave

- La limitación incide en la esfera de libertad del particular para proteger intereses generales.
- Puede emplear técnicas preventivas, condicionantes y de control con diferente intensidad.
- Legalidad y proporcionalidad son referencias esenciales de la intervención administrativa.
- La inspección y comprobación son técnicas instrumentales cuyo régimen concreto depende de la norma aplicable.

Unidad doctrinal 3. Actividad de fomento

La actividad de fomento es la actuación administrativa dirigida a estimular, promover u orientar actividades de los particulares que se consideran útiles para el interés general. A diferencia de la actividad de limitación, su lógica típica no consiste en restringir una conducta, sino en favorecer que determinados comportamientos, proyectos o iniciativas se desarrollen.

El incentivo puede adoptar formas diversas. Existen medidas honoríficas, ventajas jurídicas, asistencia técnica, beneficios económicos y otras técnicas de apoyo. Entre los instrumentos económicos, la subvención ocupa un lugar destacado, pero actividad de fomento y subvención no son conceptos equivalentes: la subvención es una técnica concreta dentro de una categoría más amplia.

La relación de fomento mantiene la iniciativa de la actividad en el destinatario. La Administración persigue una finalidad pública mediante el estímulo de una actuación ajena, normalmente vinculando la ventaja concedida al cumplimiento de determinadas condiciones u objetivos. Por ello, el fomento no debe confundirse con la contratación pública, donde existe una relación contractual y una prestación debida a la Administración, ni con el servicio público gestionado por un tercero.

El empleo de incentivos públicos no elimina las exigencias de legalidad, objetividad, igualdad, control y correcta utilización de recursos públicos. Las condiciones concretas de una subvención, sus beneficiarios, exclusiones, procedimiento y obligaciones pertenecen al régimen positivo de la legislación específica y no a esta caracterización doctrinal general.

Puntos clave

- El fomento busca estimular actividades privadas vinculadas al interés general.
- La subvención es una técnica típica de fomento, pero no agota la categoría.
- El destinatario conserva la iniciativa de la actividad incentivada.
- Fomento, contratación y prestación de servicios responden a relaciones jurídicas diferentes.

Unidad doctrinal 4. El servicio público: concepto y clases

El servicio público es una categoría histórica del Derecho administrativo vinculada a la satisfacción organizada de necesidades de interés general. En sentido amplio, permite describir actividades cuya prestación o garantía asume el poder público por considerarlas relevantes para la colectividad. Su alcance concreto depende del sector, de la distribución de competencias y de la legislación aplicable.

Conviene distinguir la titularidad o responsabilidad pública sobre una prestación de la forma concreta en que esta se gestiona. Que una actividad sea considerada servicio público no significa necesariamente que deba ser realizada materialmente por empleados y medios propios de la Administración. La organización puede admitir fórmulas directas o indirectas cuando el ordenamiento lo permita.

Doctrinalmente pueden utilizarse diferentes criterios clasificatorios: por el ámbito territorial de la Administración competente; por el carácter obligatorio o facultativo de determinadas prestaciones cuando así lo establezca el ordenamiento; por su contenido económico, social o asistencial; o por la modalidad de gestión. Estas clasificaciones tienen finalidad sistemática y no sustituyen las categorías legales específicas.

El servicio público se diferencia de la policía porque su función característica es prestacional y no restrictiva, y del fomento porque la Administración no se limita a incentivar una actividad ajena, sino que asume una posición de organización, responsabilidad o garantía respecto de la prestación. Las fronteras pueden ser complejas, especialmente cuando intervienen operadores privados.

Puntos clave

- El servicio público se vincula a la satisfacción organizada de necesidades de interés general.
- Titularidad o responsabilidad pública y gestión material son cuestiones distintas.
- Puede clasificarse con diversos criterios doctrinales, siempre subordinados al régimen legal aplicable.
- Su lógica prestacional permite distinguirlo de la limitación y del fomento.

Unidad doctrinal 5. Formas de gestión de los servicios públicos

Las formas de gestión responden a la cuestión de cómo se organiza material y jurídicamente la prestación de un servicio cuya responsabilidad corresponde a una Administración. La distinción doctrinal básica separa gestión directa y gestión indirecta. En la primera, la prestación permanece integrada en la organización pública o en estructuras instrumentales dependientes; en la segunda interviene un operador distinto mediante una relación jurídica habilitante, normalmente contractual.

La gestión directa puede presentar diferentes grados de personificación y autonomía organizativa. La Administración puede prestar mediante su propia estructura o recurrir a entidades instrumentales creadas para desarrollar determinadas funciones. La existencia de personalidad jurídica diferenciada no convierte por sí sola la gestión en indirecta si la organización continúa formando parte del sector público y responde a una fórmula legal de gestión directa.

En la gestión indirecta, la Administración mantiene la responsabilidad pública que corresponda sobre el servicio, mientras un tercero participa en su explotación o prestación conforme al instrumento jurídico utilizado. No debe confundirse la gestión indirecta con una transferencia definitiva de la competencia: la intervención de un operador privado no elimina las potestades de ordenación, supervisión y control que correspondan a la Administración.

La elección entre modalidades no puede formularse doctrinalmente como una preferencia universal por una de ellas. Depende del régimen jurídico del servicio, de la Administración competente y de los requisitos legales aplicables. En el ámbito local, las modalidades y condiciones concretas se encuentran positivizadas en la legislación de régimen local, por lo que deben estudiarse directamente en esa fuente normativa cuando forme parte del temario.

Puntos clave

- Gestión directa e indirecta describen modos de organizar la prestación, no diferentes titularidades de la competencia.
- La personificación instrumental pública puede seguir constituyendo gestión directa.
- La intervención de un tercero no elimina necesariamente la responsabilidad y control públicos.
- Las modalidades concretas y sus requisitos deben obtenerse de la legislación aplicable.

Unidad doctrinal 6. La concesión de servicios como modalidad de gestión indirecta

La concesión de servicios es una técnica contractual mediante la cual un operador distinto de la Administración asume la prestación o explotación de determinados servicios en los términos establecidos por el ordenamiento y por el contrato. Se encuadra entre las formas de gestión indirecta porque la prestación material se encomienda al concesionario sin que la Administración abandone las funciones públicas de ordenación y control que le correspondan.

Un elemento conceptual especialmente relevante en el régimen contemporáneo de la concesión es la transferencia al concesionario de un riesgo operacional ligado a la explotación. Esta característica permite diferenciar la concesión de otras figuras contractuales en las que el contratista recibe una contraprestación sin asumir un riesgo de explotación equivalente. La delimitación jurídica concreta de ese riesgo corresponde a la legislación de contratos del sector público.

La concesión tampoco debe confundirse con una privatización de la competencia administrativa. El concesionario desarrolla la actividad dentro del marco definido por la Administración y queda sometido a las obligaciones, controles y condiciones derivados de la regulación y del contrato. La existencia de gestión privada de la prestación es compatible con la permanencia de responsabilidades públicas sobre la organización del servicio.

Debe distinguirse asimismo entre concesión de servicios y contrato de servicios. Aunque ambos pueden implicar que un tercero realice prestaciones para el sector público, su estructura jurídica no es idéntica, especialmente por la distribución del riesgo operacional. Los requisitos sobre qué servicios pueden ser objeto de concesión, los límites vinculados al ejercicio de autoridad y las exigencias previas relativas al régimen del servicio son reglas positivas que deben estudiarse en la legislación contractual correspondiente.

Puntos clave

- La concesión es una modalidad contractual de gestión indirecta.
- La transferencia de riesgo operacional es un elemento conceptual diferenciador relevante.
- La participación del concesionario no equivale a transferencia de la competencia pública.
- Las condiciones y límites concretos de la concesión pertenecen a la legislación de contratos.

Nota sobre las fuentes normativas

Este documento se limita deliberadamente al contenido doctrinal. Las reglas positivas concretas no se reproducen como si fueran contenido propio de estas unidades. Para el Tema 18 se prevé incorporar como referencia normativa real el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Otros preceptos relacionados que ya están asignados a temas específicos de la misma convocatoria deben estudiarse en sus correspondientes fuentes reales y no duplicarse aquí.